UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA · CARRERA DE DERECHO
FILOSOFÍA DEL DERECHO

Caso de estudio: «¿Puede un bosque tener derechos? El caso Los Cedros»

1. TAREA

Hoja 1 del expediente — Control de dominio del caso. Guía práctica n.º 1.

Componente	Puntaje	Fechas	Pieza del dossier
Práctico-experimental	10 puntos	07-11-2026 al 15-11-2026 · 8 horas	Pieza n.º 1 · abre el dossier

2. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Aquí empieza todo. Durante las seis semanas de esta asignatura usted va a construir, pieza por pieza, un expediente propio sobre un caso real: el día que la Corte Constitucional del Ecuador declaró que un bosque nublado es titular de derechos. Esta es la primera pieza, y la más sencilla de describir: hay que leerse el expediente y demostrarlo.

No se le pide que opine, ni que resuelva, ni que tome partido. Se le pide algo anterior y más difícil de fingir: que se haya leído lo que va a discutir durante seis semanas. Un abogado que no domina el expediente no tiene nada que decir, por brillante que sea.

La tarea consiste en llenar un formulario. Está en el aula, se llama «Formato Hoja 1», tiene cuatro partes con sus casillas, y se completa leyendo. Después se exporta a PDF y se guarda.

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Método

DEMOSTRACIÓN Y EJERCITACIÓN. Fichar un expediente no se aprende leyendo sobre ello: se aprende haciéndolo una vez, con el documento delante.

Por qué se ficha antes de discutir

La Filosofía del Derecho corre siempre el riesgo de volverse conversación de sobremesa: opiniones sobre la justicia sin un caso donde apoyarlas. El antídoto es tener un expediente delante. Cuando en el bloque 2 usted sostenga que la naturaleza tiene derechos propios, o lo contrario, tendrá que decir en qué párrafo de qué sentencia se apoya. Esa exigencia es lo que separa la filosofía del Derecho de la opinión sobre el Derecho.

Lo que va a encontrar, y conviene mirar sin discutirlo todavía

La Corte no se limitó a aplicar una norma. En el párrafo 42 afirma que la naturaleza «tiene valor por sí misma», con independencia de su utilidad para el ser humano. Eso no es una descripción de la Constitución: es una tesis filosófica sobre qué cosas valen y por qué. Todavía no hay que discutirla. Hay que verla.

Resultado esperado

Al terminar, usted domina el expediente, lo ha fichado con técnica forense, ha verificado sus datos contra la fuente y ha abierto su dossier. Queda en condiciones de razonar sobre el caso en lugar de opinar sobre el tema.

4. INSTRUCCIONES DE LA TAREA

Asignación por primer apellido

Grupo	A quién le toca	Qué le corresponde
A	Primer apellido de la A a la L	Los ocho datos de verificación del Grupo A
B	Primer apellido de la M en adelante	Los ocho datos de verificación del Grupo B

Paso 1 · Sitúe el caso

Lea en el Cuadernillo 1 el trámite y los hechos (páginas 2 a 8 de la sentencia) y la decisión (páginas 81 y 82). El cuadernillo conserva la numeración original, de modo que las páginas citadas son las que verá impresas al pie.

Paso 2 · Parte A del formato

Complete la ficha técnica: nueve campos, desde el número de sentencia hasta la composición del voto con nombres. La tercera columna es obligatoria: hay que decir en qué página o párrafo consta cada dato.

Paso 3 · Parte B del formato

Localice los ocho datos de su grupo. Son datos que solo se consiguen abriendo el PDF: códigos catastrales, fechas, nombres de jueces, artículos citados en párrafos concretos.

Paso 4 · Parte C del formato: la concepción de cada voto

Abra el Cuadernillo 2 y lea el voto de mayoría y los votos salvados. Indique desde qué concepción del Derecho razona cada uno —iusnaturalista o iuspositivista—, justifíquelo en dos líneas y muéstrelo con un pasaje dicho con sus palabras y el párrafo donde consta. No decida quién tiene razón: eso llega en el bloque 2. Aquí solo se reconoce desde dónde habla cada juez.

Paso 5 · Parte D del formato

Escriba tres preguntas que la lectura le dejó y que todavía NO puede responder. No las responda. Solo formúlelas con precisión y diga en dos líneas por qué le parecen difíciles. De aquí saldrá el planteamiento del problema de su caso Harvard: elíjalas con cuidado.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Obligatoria, aunque no la haya usado. Si la usó, indique qué le preguntó, qué le respondió y qué corrigió. Una entrega sin declaración se devuelve sin calificar.

Entrega

Un único archivo PDF con carátula, nomenclatura HOJA1_Apellido_Nombre.pdf, en la sección «Guía práctica n.º 1 · Hoja 1 del expediente» del EVEA, hasta el 15 de noviembre. Guárdelo: lo necesitará para el caso Harvard.

5. RECURSOS Y CONTENIDO CIENTÍFICO

Formato de entrega

- «Formato_Hoja_1_ESTUDIANTE.docx», descargable en el aula. Es el documento que se llena y se entrega.

Cuadernillo del bloque

- Cuadernillo 1 · trámite y hechos (pp. 2-8), valoración intrínseca (pp. 11-14) y decisión (pp. 81-82).
- Cuadernillo 2 · el voto de mayoría y los votos salvados.

El expediente

- Sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, de 10 de noviembre de 2021. Caso No. 1149-19-JP/20, Bosque Protector Los Cedros. Texto íntegro cargado en el aula (119 páginas).

- Aviso de cita: la ficha web de la Corte fecha la sentencia el 1 de diciembre de 2021, pero el texto dice 10 de noviembre. Manda el texto. Y uno de los votos salvados escribe, por errata, «sentencia No. 1049-19-JP»: si copia de ahí, cita mal.

Normativa

- Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008): artículos 71, 73, 74, 82, 396 y 407.

Bibliografía

- Atienza, Manuel (2023). Filosofía del Derecho y transformación social. Trotta. https://www.digitaliapublishing.com/a/130587
- Atienza, Manuel (2019). Comentarios e incitaciones. Una defensa del postpositivismo jurídico. Trotta. https://www.digitaliapublishing.com/a/67358
- Rosales Escobar, M. y Uchuary Jiménez, M. (2025). Derechos de la naturaleza y extractivismo en áreas protegidas. Estudio del caso del bosque Los Cedros. Revista de Derecho DIRECTUM, 2(2), 23-45. https://doi.org/10.26871/directum.v2.n2.38 — publicada por esta Universidad.

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Advertencia sobre las partes B y C: los modelos generativos fallan ahí con frecuencia. Inventan códigos catastrales, cambian fechas y atribuyen votos a jueces que no los firmaron. Todo dato que entregue debe poder señalarse con el dedo en el PDF.

Criterio	Excelente (100 %)	Medio (50 %)	Deficiente (0 %)
1. Ficha técnica de la causa (3.0)	Completa los nueve campos con exactitud; distingue el acto impugnado de la sentencia que lo revisa y recoge bien la composición del voto.	Completa la ficha con omisiones, o confunde instancias, fechas o el objeto impugnado.	No presenta la ficha, la copia de un resumen ajeno, o incurre en errores que revelan que no leyó el expediente.
2. Verificación de lectura (2.5)	Localiza los ocho datos de su grupo y señala con precisión dónde consta cada uno.	Localiza entre cuatro y siete datos, o los localiza sin indicar dónde constan.	Localiza menos de cuatro, o consigna datos que no aparecen en el expediente.
3. La concepción de cada voto (2.0)	Identifica con acierto la concepción del voto de mayoría y la de los votos salvados, y sostiene cada una con un pasaje pertinente y el párrafo donde consta.	Identifica las concepciones, pero las apoya en pasajes poco pertinentes o sin indicar el párrafo.	Confunde las concepciones, no las sostiene en el texto, o decide quién tiene razón en lugar de reconocer desde dónde razona cada voto.
4. Las tres preguntas abiertas (1.5)	Formula tres preguntas genuinamente difíciles, propias del caso, y explica por qué lo son.	Formula preguntas de respuesta evidente o que el expediente ya contesta.	No formula preguntas, o las responde en lugar de formularlas.
5. Carátula, formato y declaración de IA (1.0)	PDF con carátula completa, nomenclatura correcta y declaración presentada.	PDF con carátula incompleta o nomenclatura incorrecta.	No entrega en PDF o no presenta declaración. Se devuelve sin calificar.

7. FICHA PARA EL FORMULARIO DEL ERP

Los campos que el sistema pide, ya redactados. Se copian tal cual. Este apartado no se entrega al estudiante: es el documento de carga.

Introducción:

El estudio de caso de esta asignatura se abre con una operación elemental y difícil de fingir: dominar el expediente. Durante seis semanas el estudiante construye un dossier propio sobre la sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró al Bosque Protector Los Cedros titular de derechos. Esta primera práctica levanta la base de ese trabajo: la ficha técnica de la causa, la verificación documental de sus datos, el reconocimiento de la concepción del Derecho desde la que razona cada voto y la formulación de las preguntas que el caso deja abiertas. No se pide resolver ni opinar; se pide leer y demostrarlo.

Objetivo general:

Dominar el expediente del caso de estudio mediante el levantamiento de su ficha técnica y la verificación documental de sus datos, para que el estudiante discuta el caso durante el resto del período sobre hechos comprobados y no sobre impresiones generales.

Objetivos específicos:

1. Levantar la ficha técnica de la causa: identificación, partes, recorrido procesal, objeto, normas invocadas, decisión, medidas de reparación y composición del voto.

2. Verificar en el propio expediente ocho datos puntuales que solo se obtienen de su lectura directa.

3. Reconocer la concepción del Derecho —iusnaturalista o iuspositivista— desde la que razonan el voto de mayoría y los votos salvados, y sostenerla en el texto de la sentencia.

4. Formular tres preguntas que el caso abre y que el estudiante todavía no está en condiciones de responder.

5. Abrir el dossier del caso con su carátula y conservarlo en formato PDF.

Marco teórico:

Fichar un expediente es la primera destreza del oficio y no se adquiere leyendo sobre ella. La ficha obliga a distinguir lo que suele confundirse —el acto impugnado y la sentencia que lo revisa, la pretensión y la decisión, el voto de mayoría y el voto salvado— y deja por escrito aquello sobre lo que después se discutirá.

Para la Filosofía del Derecho la exigencia es además metodológica. La disciplina corre el riesgo permanente de volverse conversación de sobremesa: opiniones sobre la justicia sin un caso donde apoyarlas. Tener el expediente delante es el antídoto, porque obliga a señalar en qué párrafo de qué sentencia se apoya cada afirmación.

El estudiante encontrará en el párrafo 42 de la sentencia una afirmación que no describe la Constitución sino que sostiene una tesis filosófica: que la naturaleza tiene valor por sí misma, con independencia de la utilidad que pueda tener para el ser humano. En esta práctica no se discute esa tesis: se la localiza. Discutirla es el trabajo del bloque 2.

Métodos:

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP), en su fase de encuadre. El ABP no comienza por la solución sino por la comprensión de la situación problemática: antes de resolver, el estudiante debe reconstruir los hechos, identificar las fuentes y delimitar qué está realmente en discusión. Esta guía cubre esa primera fase; la guía n.º 2 desarrolla la confrontación de hipótesis y el informe final del caso, la resolución fundamentada.

Materiales, herramientas y equipos:

Formato de entrega «Formato_Hoja_1_ESTUDIANTE.docx», descargable en el aula · Cuadernillo 1 del caso, con el trámite y los hechos (páginas 2 a 8), la valoración intrínseca (páginas 11 a 14) y la decisión (páginas 81 y 82) · Cuadernillo 2, con el voto de mayoría y los votos salvados · texto íntegro de la sentencia No. 1149-19-JP/21 en PDF ·

Constitución de la República del Ecuador · aula virtual de enseñanza y aprendizaje · computador con procesador de texto y exportación a PDF · conexión a internet.

Instrucciones:

Paso 1: situar el caso leyendo en el Cuadernillo 1 el trámite, los hechos y la decisión. Paso 2: completar la Parte A del formato, la ficha técnica de nueve campos, indicando en cada uno la página o el párrafo donde consta el dato. Paso 3: completar la Parte B, los ocho datos de verificación que corresponden a su grupo según el primer apellido. Paso 4: completar la Parte C, la concepción del Derecho de cada voto, con el Cuadernillo 2. Paso 5: completar la Parte D con tres preguntas abiertas que no debe responder. Declaración obligatoria de uso de inteligencia artificial. Entrega en PDF con la nomenclatura HOJA1_Apellido_Nombre.pdf. El detalle completo consta en el apartado 4 de esta guía.

Resultados de aprendizaje:

Al finalizar la práctica el estudiante domina el expediente del caso de estudio, lo ha fichado con técnica forense, ha verificado sus datos contra la fuente primaria y ha abierto el dossier que sostendrá su trabajo durante el período, quedando en condiciones de razonar sobre el caso en lugar de opinar sobre el tema.

Tributa al resultado de aprendizaje del bloque 1 declarado en el acta de contenidos mínimos: «Distingue los planos de la norma, la moral y el hecho en una decisión jurídica y compara los fundamentos del iusnaturalismo y del iuspositivismo, identificando el problema filosófico que subyace al caso de estudio mediante el análisis de textos y de la sentencia.»

Evaluación:

10 puntos. Componente de aprendizaje práctico-experimental. La rúbrica, de cinco criterios, consta en el apartado 6 de esta guía y se carga en el EVEA como rúbrica de la tarea.

Horas de práctica:

8 horas. El componente de aprendizaje práctico-experimental de la asignatura es de 16 horas, repartidas en partes iguales entre las guías prácticas n.º 1 y n.º 2, conforme al acta de contenidos mínimos de 2 créditos.

_____

Sr. Carlos Eduardo Chica-Villacís. Abg. Mgs.
Docente de la asignatura